

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 270/2531 มัสยิด ดุส ลาม
นาย ลา เต๊ะ พงษ์ยี่ล้า กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148

แม้คดีก่อนมีประเด็นในเรื่องโจทก์ขอแสดงกรรมสิทธิ์พิพาท โดยขอให้ถอนข้อ
จำเลยทั้งสองออกจากโฉนดที่พิพาทและให้โจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน และคดีนี้มี
ประเด็นเฉพาะเงินค่าเช่าห้องแถวซึ่งปลูกอยู่ในที่พิพาทที่จำเลยทั้งสองได้เรียกเก็บจากผู้
เช่าระหว่างที่จำเลยที่ 4 ครอบครองที่พิพาทก็ตาม แต่ค่าเช่าดังกล่าวเป็นดอกผลของ
ที่พิพาทซึ่งมีมาตั้งแต่เมื่อโจทก์ฟ้องในคดีก่อนประเด็นในเรื่องกรรมสิทธิ์กับประเด็น
ในเรื่องค่าเช่าจึงเกี่ยวเนื่องจากมูลกรณีเดียวกัน โจทก์อาจฟ้องในเรื่องค่าเช่าพร้อม
กับฟ้องในเรื่องกรรมสิทธิ์ได้ กรณีจึงต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 148 วรรคแรก โจทก์จะรื้อร้องฟ้องในเรื่องค่าเช่าซึ่งอยู่ในประเด็นกรรมสิทธิ์
ที่พิพาทซึ่งถึงที่สุดแล้วไม่ได้เป็นฟ้องซ้ำกับคดีเรื่องก่อน

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 รับโอนที่ดินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่โจทก์ตั้งแต่เมื่อครั้งโจทก์ยังไม่เป็นนิติบุคคล แล้วไม่ยอมโอนให้โจทก์ โจทก์จึงฟ้องจำเลยทั้งสอง ต่อมาจำเลยทั้งสองร่วมกับจำเลยที่ 3 กลับโอนที่ดินพิพาทให้จำเลยที่ 4 ทำให้โจทก์เสียหายไม่ได้รับค่าเช่าห้องแถวซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินตามฟ้อง ขอให้ศาลบังคับจำเลยทั้งสองให้

ชำระเงินค่าเช่าห้องแถวเหล่านั้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษา
ยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาในเบื้องต้นว่า ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้ำกับคดี
แพ่ง หมายเลขแดงที่ 608/2522 หรือไม่พิเคราะห์แล้วคดีดังกล่าวมีประเด็นข้อ
พิพาทว่า นายลาเต๊ะพงษ์ยี่ล้า ที่ 1 นายหะยี มูซา อุยกฤษ ที่ 2 จำเลยกับนายสุรินทร์
ศาสนภาพ ลงชื่อในโฉนดพิพาทแทนมัสยิดดุสละมโจทก์หรือไม่จำเลยทั้งสองกับนาย
สุรินทร์มีอำนาจที่จะโอนที่พิพาทให้แก่มุสลิมนครศรีธรรมราชวัดคิดมูลนิธิจำเลยร่วม
หรือไม่ และสัญญาประนีประนอมยอมความที่จำเลยทั้งสองกับนายสุรินทร์ตกลงกัน
แบ่งบางส่วนของที่พิพาทนั้นผูกพันโจทก์หรือไม่ คดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาฟังว่า จำเลย
ทั้งสองกับนายสุรินทร์ลงชื่อในโฉนดที่พิพาทเพื่อจะได้โอนที่พิพาทให้แก่โจทก์เมื่อ
โจทก์เป็นนิติบุคคลแล้ว จำเลยทั้งสองจึงโอนที่พิพาทให้แก่มุสลิมนครศรีธรรมราชวัด
คิดมูลนิธิจำเลยร่วมไม่ได้ สัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างจำเลยทั้งสองกับ
นายสุรินทร์ในเรื่องที่พิพาทไม่ผูกพันโจทก์ พินาศให้จำเลยทั้งสองจัดการโอนที่
พิพาทให้แก่มัสยิดดุสละมโจทก์เมื่อโจทก์ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยให้ได้มาซึ่งที่ดินแล้วข้อพิพาทดังกล่าวจึงเป็นการพิพาทกันในเรื่อง
กรรมสิทธิ์ที่ดินต่อมาเมื่อมัสยิดดุสละมโจทก์ ได้รับโอนที่พิพาทจากจำเลยทั้งสองแล้ว
ได้ฟ้องเป็นคดีนี้ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 คดีนี้ซึ่งเป็นคนเดียวกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในคดีก่อน
นายธานินทร์ กิตติธานินทร์จำเลยที่ 1 และมุสลิมนครศรีธรรมราชวัดคิดมูลนิธิ
จำเลยที่ 4ซึ่งเป็นจำเลยร่วมในคดีก่อนส่งมอบเงินค่าเช่าห้องแถว ซึ่งปลูกอยู่ในที่
พิพาทที่จำเลยทั้งสองได้เรียกเก็บจากผู้เช่า ระหว่างที่มุสลิมนครศรีธรรมราชวัดคิด
มูลนิธิ จำเลยที่ 4 ครอบครองที่พิพาทแก่โจทก์ จึงเป็นการพิพาทกันในเรื่องเงินค่าเช่า
ถึงแม้คดีนี้คู่ความจะพิพาทกันในเรื่องเงินค่าเช่าก็ตาม แต่เงินค่าเช่าดังกล่าวเป็นดอก
ผลของที่พิพาทซึ่งมีมาตั้งแต่เมื่อโจทก์ฟ้องในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินในคดีก่อน
ประเด็นในเรื่องกรรมสิทธิ์กับประเด็นในเรื่องค่าเช่า จึงเกี่ยวเนื่องจากมูลกรณี

เดียวกัน โจทก์อาจที่จะฟ้องในเรื่องค่าเช่าพร้อมกับฟ้องในเรื่องกรรมสิทธิ์ได้เมื่อเป็น
เช่นนี้ กรณีจึงต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 148 วรรคแรก
กล่าวคือ เมื่อคดีในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่พิพาทถึงที่สุดแล้ว โจทก์จึงรื้อร้องฟ้องในเรื่องค่า
เช่าซึ่งอยู่ในประเด็นกรรมสิทธิ์ที่พิพาทซึ่งถึงที่สุดแล้วไม่ได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>